Nota Técnica SEI nº 841/2023/MPO

Assunto: **Carta-consulta 61039 – Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO III - CE**

Proponente: **Governo do Estado do Ceará**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O cenário tributário atual se mostra desafiador aos Estados brasileiros: por um lado, a reforma tributária recém aprovada pela Câmara de Deputados cria, entre outros dispositivos, um imposto único integrado (IVA); por outro, é preciso enfrentar uma questão de controlar o crescimento do endividamento público, ao mesmo tempo que não se deve deixar de investir e prestar os serviços públicos essenciais à população.

É, portanto, necessária uma abordagem abrangente e estratégica de modernização da gestão fiscal dos estados, contribuindo para sustentabilidade fiscal e uma economia mais próspera. Para isto, o estado do Ceará pleiteia uma operação de crédito para uso da linha de crédito Profisco III, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

Os principais problemas que serão objeto das ações de modernização, para as quais o Estado está pleiteando a operação de crédito em tela, são: gestão fazendária e transparência fiscal; administração tributária e contencioso fiscal; e administração financeira e gasto público.

O proponente informou que a demanda estimada de recursos para investimentos nos setores apontados é de US$ 88,000,000.00 (oitenta e oito milhões de dólares americanos) e, para tanto, solicita, por meio deste pleito à Cofiex, autorização para negociação de empréstimo neste valor junto ao BID.

Espera-se que o Programa tenha os seguintes resultados: i) governança fiscal melhorada, orientada à inovação e à gestão baseada em dados; ii) administração tributária aperfeiçoada e adaptada à nova realidade da reforma tributária; e iii) planejamento e gestão dos recursos públicos modernizada, baseados no uso intensivo de dados.

Vale destacar, trazido pelo proponente e já objeto de discussões internas, que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles estados sem projeto.

ANÁLISE

A análise da presente Carta Consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex

nº 17, de 7 de junho de 2021, conforme Tabelas 3 e 4 anexas, de forma que o Programa proposto obteve a pontuação **3,702** para a análise técnica e **0,931** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = 3,702/4,000

1 – DESENHO (1,660/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,658/0,700.***

Vale destacar, trazido pelo proponente e já objeto de discussões internas, que projetos de modernização da gestão fiscal resultam em alto retorno dos investimentos. Estudo de avaliação de impacto do PROFISCO I, realizado pelo BID, estimou que o programa contribuiu para que os estados participantes do programa incrementassem em 11,7% sua arrecadação tributária e 1,7% o número de unidades locais de empresas formais, em relação àqueles estados sem projeto.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,564/0,600*****.**

Conforme já salientado no item anterior, o objetivo geral está colocado de maneira clara e é alinhado às soluções propostas. Busca contribuir para sustentabilidade fiscal do Estado, por meio de gestão baseada em dados, alinhada a diretrizes estaduais relacionadas a descarbonização e reformas estruturais, como a tributária.

As soluções propostas, como a implementação do plano estratégico de gestão fiscal sustentável, o aprimoramento da governança de TI e a harmonização às diretrizes da Reforma Tributária, encontram-se alinhadas ao objetivo geral.

Os objetivos específicos, por sua vez, são alinhados com os objetivos gerais e com os resultados esperados. E, na mesma linha, tanto os componentes quanto os produtos são coerentes com os objetivos (gerais e específicos) traçados e têm o potencial de contribuir para o atingimento dos resultados esperados.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. ***Pontuação atribuída = 0,240/0,300*****.**

O total de 12 (doze) indicadores cobre de forma abrangente as frentes que serão atacadas de acordo com o Programa. Todos apresentam, claramente, sua forma de cálculo e qual área buscam mensurar os avanços alcançados.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100*****.**

O prazo de desembolso de 5,5 (cinco e meio) anos parece compatível com o volume de recursos a ser financiado. A distribuição dos recursos demonstra coerência para o planejamento do Programa, tendo a execução dos recursos sido dividida ao longo do período, com previsão de menor desembolso para o ano 1, considerando implantação, e disponibilizando maior volume de desembolsos no ano 2, quando o Programa já estiver funcionando de forma plena, e por fim, diminuindo gradualmente até o ano 6, ainda com novas implementações adicionais, porém mais focado na manutenção do que já terá sido implantado nos dois anos iniciais. .

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. ***Pontuação atribuída = 0,094/0,100*****.**

Entende-se que o requisito foi satisfatoriamente atendido, uma vez que foram feitas as análises em relação a outros agentes financeiros externos e uma justificativa detalhada pela escolha do BID.

Além de ter apresentado comparação com outros agentes financeiros (um interno e dois externos), o proponente ressaltou a expertise do agente financeiro na questão de auxílio técnico no tema do Programa. As condições financeiras do Programa apresentadas pelo mutuário são:

Valor: USD 88 milhões;

Prazo: máximo de 25 anos (mais 5 anos de carência);

Custo: SOFR + 085 bps a.a. (podendo ser reajustado mensalmente ou trimestralmente);

Comissão inicial: 0,41% do valor do contrato;

Comissão de compromisso: 0,5% a.a. sobre saldo não desembolsado; e

Garantia: União Federal.

2 - GESTÃO (0,940/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). ***Pontuação atribuída = 0,376/0,400*****.**

A Matriz de Responsabilidade Institucional está adequada e bem estruturada para a operacionalização do projeto. O Ceará designou a Secretaria de Estado de Fazenda como órgão executor do Programa, com o suporte da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), que será responsável por coordenar, administrar e supervisionar a execução do projeto. Há ainda a participação do Controle Interno e do Jurídico na execução das atividades antifraude e anticorrupção. A UGP contará com uma equipe ampla, incluindo coordenador geral, coordenador administrativo, coordenador técnico, assessor de monitoramento e avaliação, assessor de aquisições e líderes de produtos - foram há definição clara das competências de cada membro da UCP.

Além disso, a Matriz de Responsabilidade Institucional apresenta a Procuradoria-Geral do Estado e da empresa estadual de tecnologia de informação, que tem o papel de orientar, analisar, participar das atividades previstas no programa, em especial no processo de elaboração de editais, termos de referência e no processo de aquisições.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300*****.**

Há indicação da existência de espaço orçamentário, com a possibilidade ainda de que o orçamento da própria SEFAZ/CE seja utilizado para o custeio após a conclusão do projeto. Também destacou que a capacitação dos servidores dentro do programa também contribui para sua sustentabilidade. Estima, ainda, que os custos de manutenção das intervenções após a execução sejam em torno de 1,8% do valor do projeto, totalizando cerca de US$ 1,5 milhões ao ano.

Também é válido citar, novamente, que estudos do BID demonstram um expressivo aumento da arrecadação tributária após a implantação das tecnologias, principalmente na área de otimização da arrecadação e controle do contencioso, fato que tem o potencial de incrementar as receitas tributárias do ente, sem a necessidade de aumento de alíquotas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. ***Pontuação atribuída = 0,282/0,300*****.**

O projeto demonstra uma adequada inserção nas orientações estratégicas do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Ceará (Ceará 2050).

O proponente destacou, ainda, que o projeto está alinhado às ações previstas na proposta de Plano Plurianual do Estado para o período de 2024 a 2027, contando da mesma forma com programa específico na Lei Orçamentária Anual.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,112/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de

programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

O proponente apresenta informações adequadas sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do Programa. Há atividades ainda em execução, originárias do Profisco II, que serão continuadas dentro do novo programa.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. *Pontuação atribuída = 0,376/0,400*.

O proponente apresenta uma abordagem detalhada em relação aos atos legais e institucionais necessários para a implementação do Programa. Aponta as ações normativas que dependem de outros Poderes para a concretização e aquelas nas quais o Poder Executivo Estadual possui plena capacidade decisória. Também foram pontuadas as normas vigentes que devem ser observadas no processo de execução do projeto.

Acerca dos riscos, dada a experiência estadual na execução dos projetos Profisco I e II, o proponente consegue elencar aqueles que já identificou no passado e quais situações adversas podem vir a surgir.

De forma geral, o projeto demonstra uma abordagem abrangente para lidar com os riscos associados à gestão fiscal. Há detalhamento nos riscos associados, bem como possíveis ações mitigadoras.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. *Pontuação atribuída = 0,360/0,400*.

De acordo com consulta ao SIGS, o mutuário possui experiência nos últimos 10 anos, motivo pelo qual foi atribuída nota 1 no item "experiência".

No item "qualidade do requisito", o cálculo foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Como a média do desempenho da carteira é 71,36%, atribui-se a nota 4.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,931/2,000

*1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação - **0,133***

Dentre os objetivos do Programa, está a melhoria da gestão fiscal por meio da promoção da sustentabilidade ambiental, a ser obtida por meio da elaboração de plano de gestão fiscal, aquisição de equipamentos sustentáveis, identificação/promoção de setores estratégicos para sustentabilidade no contexto estadual.

*1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis - **0,133***

Dentre as medidas que serão adotadas, está a produção própria de energia (sustentável). A meta é atingir a produção de 230.400 kWh.

*1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico - **0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como implantação de atividades voltadas ao abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; macrodrenagem de águas pluviais; dentre outras.

*1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes - **0,133***

Há prevista inclusive a publicação de Instrução Normativa (64/2023) que privilegia nas compras públicas empresas que se caracterizam por baixa geração de carbono e baixa pegada hídrica.

*1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais - **0,000***

Não foram verificadas ações ou iniciativas relacionadas a este item, tais como atividades

voltadas à redução da ameaça de extinção de espécies; o uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional; restauração ou criação de parques, de áreas de proteção ambiental; combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies da flora e fauna protegidas; dentre outras.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades - ***0,133***

O projeto tem como objetivo a melhoria do ambiente de negócios, associada ao incremento na eficiência da administração tributária, sendo previsto a digitalização de serviços ao contribuinte, o aprimoramento no cadastro e a modificação no processo de resolução de litígios, com adoção de meios para autoregularização.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas - ***0,133***

O Programa apresenta algumas soluções de incentivo ao micro e pequeno empresário, tais como otimização tributária.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não há medidas de geração de emprego e renda específicas no programa, ainda que possa ser uma externalidade que surja.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis - ***0,000***

Não há medidas de infraestrutura e equipamentos para populações de baixa renda específicas no programa, ainda que possa ser uma externalidade que surja.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários - ***0,000***

Não há ações específicas de inclusão de minorias no Programa.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça - ***0,000***

Não há políticas específicas voltadas para juventude, gênero e raça no Programa.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã - ***0,133***

O Programa prevê a oferta aos contribuintes de serviços online, aprimoramento da gestão fiscal por meio da utilização de novos instrumentos focados em utilização massiva de dados, entre outros processos e de melhoria de prestação de serviços ao cidadão no que tange o processo de arrecadação.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde - ***0,000***

Não há medidas de melhoria das condições de educação e saúde previstas diretamente no Programa.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica - ***0,133***

Boa parte do Programa passa pela modernização tecnológica e desenvolvimento de ferramentas de otimização de arrecadação. Estudos feitos por alguns financiadores internacionais (como BID e Banco Mundial) mostram melhorias significativas nos volumes arrecadados, sem mudança da alíquota tributária, apenas por desenvolver melhor o processo de arrecadação.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada - ***0,000***

Não há medidas de arranjos de financiamento que incentivem a participação privada previstas diretamente no Programa.

CONCLUSÃO

O Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará - PROFISCO III - busca da continuidade ao trabalho que já vem sido realizado nas versões I e II do Programa, visando a melhoria contínua da atividade tributária e fiscal do Estado, seja na parte de arrecadação propriamente dita, seja nas áreas da gestão e qualidade do gasto público.

Para isso, o Programa pretende ampliar e diversificar suas áreas de atuação, investimento em modernização e gestão tecnológica, de forma a aproveitas os avanços para otimizar as diversas atividades que compõe a gestão financeira do Estado.

O proponente prestou adequadamente as informações solicitadas na carta-consulta, inclusive demonstrando a experiência que já possui. Além disso, o proponente justificou a escolha pelo agente financeiro externo (BID) selecionado, assim como estruturou de forma adequada todos os itens solicitados (objetivos, indicadores e metas).

Desta forma, conclui-se que o Programa atende aos requisitos necessários para encaminhamento à Cofiex.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 170ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

KLAUS NERY TEIXEIRA

Perito Criminal Federal

Documento assinado eletronicamente

MANUELA DE AZEVEDO BEZERRA VITOR RAMOS

Coordenadora de Articulação para Financiamento de Projetos

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior.

Documento assinado eletronicamente

VIVIANE VECCHI MENDES MÜLLER

Coordenadora-Geral de Financiamento Externo

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA
Diretor de Financiamento Externo e Comércio Exterior

Documento assinado eletronicamente por **Manuela de Azevedo Bezerra Vitor Ramos**, **Coordenador(a)**, em 21/11/2023, às 20:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Klaus Nery Teixeira**, **Analista de Planejamento e Orçamento**, em 21/11/2023, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Viviane Vecchi Mendes Muller**, **Coordenador(a)-Geral**, em 23/11/2023, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Diretor(a)**, em 30/11/2023, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38631741** e o código CRC **14DA31AC**.

Referência: Processo nº 03101.102909/2023-56. SEI nº 38631741